



אפולו פאוור בע"מ

(החברה")

7 באפריל, 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א

רשות ניירות ערך

הנדון: הצעה פרטית שאינה מהותית

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), כי ביום 6.4.2021, אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית שאינה מהותית של 137,000 כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל- 137,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ("מניות רגילות" ו- "כתבי אופציה" בהתאמה), ל- 15 ניצעים (עובדים ויועץ בחברת הבת סולארפיינט בע"מ ("סולארפיינט") שאינם נושאי משרה) ("הניצעים" ו- "ההצעה הפרטית" לפי העניין).

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, אף אחד מהניצעים אינו צד מעוניין (כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) ולא יהפוך לצד מעוניין כתוצאה מההצעה הפרטית, וכן אף אחד מהניצעים אינו בעל עניין בחברה מכח החזקות ולא יהפוך לבעל עניין בחברה מכח החזקות כתוצאה מההצעה הפרטית.

1. כללי

1.1 כתבי האופציה מהווים נכון למועד זה (בהנחת מימוש תיאורטית) כ- 0.38% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכן כ- 0.32% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא. כתבי האופציה יוקצו לנאמן עבור הניצעים, בהתאם לתכנית אופציות אשר אומצה על ידי הדירקטוריון ("הנאמן" ו- "התכנית").

1.2 מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 22.37 ש"ח¹ ("מחיר המימוש"). מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 6.4.2021 עמד על 19.45 ש"ח. תקופת המימוש של כל כתב אופציה תהא 48 חודשים ממועד ההבשלה של כתב האופציה, כמפורט בסעיף 2.1 להלן, במסגרתה ניתן יהיה לממש כל כתב אופציה למניה אחת של החברה (כפוף להתאמות).

1.3 כתבי האופציה יוקצו לניצעים לאחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים") והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים

2.1 הגדרות

"תקופת המימוש" - לגבי כתב האופציה - כל יום עסקים, החל מתאריך הבשלת כתבי האופציה למשך 48 חודשים. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי התכנית, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן. כתבי האופציה יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) חלוף 48 חודשים ממועד ההבשלה, כמפורט להלן ("תום תקופת המימוש"), או (2) מועד סיום יחסים כמפורט בסעיף 9 להלן או (3) מועד הפקיעה של תכנית האופציות.

¹ מהווה את תוצאת החישוב של הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 6.4.2021 ו- (ב) המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום 6.4.2021; בתוספת 15%.

"העברה" - כתבי האופציה לא סחירים אך ניתנים להעברה.

"תקופת הבשלה" - כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל מיום 6.4.2021 (מועד החלטת הדירקטוריון) ("**מועד ההענקה**") למעט ביחס לניצע אחד אשר ביחס אליו תקופת ההבשלה הנ"ל תחל במועד תחילת העסקתו². ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך כתבי האופציה המוקצים³. הבשלת כתבי האופציה בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

מסלול הוני 102

2.2

כתבי האופציה המוצעים בדוח זה לניצעים, וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי נאמן בעבור הניצעים, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("**הפקודה**").

כל כתב אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש כתב אופציה, וכן כל זכות מכוחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצעים לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת כתבי האופציה אצל הנאמן בעבור הניצעים, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצעים. תקופת החסימה הינה בנוסף לתקופת ההבשלה הנקובה בסעיף 2.1 לעיל. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לכתבי האופציה.

לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותם כתבי אופציה או המניות המיוחסות לניצעים, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצעים שילמו כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החופה על פי פקודת מס הכנסה.

כפוף לתנאי התכנית והפקודה, הניצעים לא יוכלו לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את כתבי האופציה או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגינם) לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצעים, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הם יישאו לבדם.

על הניצעים לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים ממנה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.

כל השלכות המס החלות על פי כל דין על ניצע בגין הקצאת או החזקת כתבי האופציה המוקצים, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש (או ניירות ערך אחרים שיוקצו על פי תכנית האופציות) על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצעים. החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצעים ישפו את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ופוטרים אותם מכל אחריות בנוגע לתשלום

² ה-2.12.2020.

³ כתבי האופציה יוקצו בפועל לניצעים, לאחר קבלת כל האישורים הדרושים כאמור בסעיף 4 להלן.



מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצעים.

מימוש כתבי האופציה

2.3

בתקופת המימוש, הניצעים יהיו זכאים לממש את כתבי האופציה או חלק מהם על ידי מתן הודעת מימוש בצירוף מחיר המימוש.

הודעה כאמור תימסר בכתב למשרדי החברה ו/או למשרדי הנאמן ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית. החברה תמסור לחברה לרישומים של החברה תעודת מניה/מכתב הקצאה בקשר עם כתבי האופציה שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה לחשבון הנאמן ו/או לחשבון הניצעים, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל, כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחר כלשהו.

כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצעים בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו להם זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר התאריך האמור.

לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: **"אירוע חברה"**). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

התאמות והוראות להגנת הניצעים

2.4

2.4.1 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה (**"התאריך הקובע"**) יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהוענקו אך טרם מומשו, שהניצעים יהיו זכאים להן עם מימוש כתבי האופציה, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצעים היו זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימשו את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מהמחיר המינימאלי למניה הקבוע בהנחיות הבורסה.

2.4.2 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות שתנבענה מההמרה של כתבי האופציה המוצעים לניצע יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.4.3 התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ערך נקוב בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר (**"רה ארגון"**), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שייווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:



- א. מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.
- ב. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ערך נקוב בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.
- ג. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.
- ד. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.
- ה. מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל מתאריך המימוש, והן תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך נקוב שבהון החברה.

2.4.4 התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה, כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערכן הנקוב של מניות החברה באותה עת ("מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

2.4.5 הפיכת החברה לחברה פרטית

בהתאם להוראות התכנית, אשר חלות על כל כתבי האופציה הלא סחירים שהוענקו ויוענקו לעובדים, נושאי משרה ויועצים, במקרה שמניות החברה יחדלו מלהיסחר בבורסה, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של הצעת רכש מלאה, דירקטוריון החברה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע אילו הוראות יחולו ביחס לאופציות שטרם הבשילו (לרבות האצת תקופת ההבשלה ביחס לאופציות אלו), וכן להחליט אילו זכויות צמודות לאופציות שהבשילו.

3. פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה כספית, כחלק מהתמורה בגין השירותים שהם מעניקים לחברה.

4. אישורים נדרשים

הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות נשוא דוח זה.

בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.



הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה

.5

למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח אין בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כל הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש

.6

- 6.1 על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.
- 6.2 בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות בכתבי האופציה ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שחל על הניצע, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל.

מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

.7

ניירות הערך המוצעים יוקצו, בסמוך לאחר ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise)⁴

.8

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה מוכרת או במערכת שוק לאומי, ובכלל זה בבורסה, תהיה נתונה לניצעים הזכות לממש את כתבי האופציה (במועד הבשלתם) על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise) באופן שבפועל הניצעים לא ישלמו לחברה את מחיר המימוש, אלא יוקצו להם, כנגד תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד, מניות בכמות שתשקף את מרכיב ההטבה הגלום באותם כתבי אופציה שימומשו ("מניות ההטבה" ו-"מנגנון cashless"). מובהר, כי הניצעים יהיו זכאים לבחור בין מימוש כתבי האופציה על פי מנגנון לזה לבין מימושם בדרך המימוש הרגילה, ביחס לכל כמות כתבי אופציה שהבשילה, כולה או חלקה. מספר המניות אשר ניתנות להקצאה לעובדים הניצעים על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

Y = מספר כתבי האופציה הניתנים למימוש, אשר מועד הבשלתם הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בתכנית האופציות.

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש לכתב אופציה, כפוף להתאמות כאמור בסעיף 2.4 לעיל.

N = הערך הנקוב של המניה (למועד הדוח, מניות החברה הינן ללא ערך נקוב).

"שווי שוק" – לעניין מנגנון cashless, יהיה מחיר הסגירה של המניה כפי שידווח בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם למועד הקובע, כפי שדווח על פי כל מקור אשר ייבחר על ידי הדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו.

⁴ אישור החלטת מיסוי בנושא זה הומצאה לחברה ביום 19.3.2018.

סיום יחסים

- 9.1 הודעה לניצוץ, לפי העניין, בדבר סיום יחסי עבודה או מתן שירותים תיחשב כסיום יחסים ("סיום היחסים").
- 9.2 החל ממועד סיום היחסים כל כתבי האופציה אשר הוקצו לניצוץ ואשר במועד זה הניצוץ לא רשאי לממשם בהתאם לתנאי גיבוש הזכאות, יפקעו מיידית.
- 9.3 במועד מאוחר ממועד סיום היחסים הניצוץ יהיה רשאי לממש אך ורק כתבי אופציה אשר התגבשה זכאותו בגינם במועד סיום היחסים, בכפוף למפורט להלן:
- 9.3.1 במקרה של סיום היחסים ללא "סיבה": תהיה לניצוץ זכות לממש את כתבי האופציה שהוא היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 90 יום לאחר סיום היחסים.
- 9.3.2 במקרה של סיום היחסים בשל מוות של הניצוץ, תהיה ליורשיו החוקיים של הניצוץ זכות לממש את כתבי האופציה שהניצוץ היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים. העברת מניות ליורשי הניצוץ תהיה כפופה למנגנונים הקבועים בתכנית האופציות. במקרה של סיום היחסים בשל נכות של הניצוץ, תהיה לניצוץ זכות לממש את כתבי האופציה שהניצוץ היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 6 חודשים ממועד סיום היחסים.
- 9.3.3 במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "סיבה", אזי כתבי האופציה המוקצים יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצוץ במועד סיום היחסים היה זכאי לממש חלק מכתבי האופציה המוקצים ובין אם לאו), ומניות אשר קיבל הניצוץ כתוצאה ממימוש כתבי האופציה תחולטנה על ידי החברה, בכפוף להוראת הדין, בתמורה למחיר ששולם על ידי הניצוץ בגינן.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל ודירקטור